

RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL 303-Alto Huallaga N°

002095
22 OCT 2019
Tocache,

VISTO:

La **Resolución Directoral N° 1876-2019 - UGEL – Tocache** de fecha 08 de agosto del 2019, a través del cual se nombró a la señora Judith Jackeline garay Panduro en el cargo de trabajador de servicio de la Institución Educativa 0430 "Simon Bolivar" a partir del 01 de agosto del 2019, en virtud del mandato contenido en la Centésima Vigésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley del Presupuesto Público del Sector Público para el año fiscal 2019, ley N° 30879.

La **Resolución Directoral N° 1913 UGEL – Tocache** de fecha 20 de agosto del 2019, que resolvió dejar sin efecto la resolución citada en el párrafo anterior, debido a que la señora Judith Jackeline garay Panduro por no reunir los requisitos contemplados en la norma técnica contenidas en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 075-2019-SERVIR/P

El **escrito con ingreso de N° 02397243** de fecha 17 de septiembre del 2019, presentado por la señora Judith Jackeline garay Panduro, a través del cual interpone el Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución Directoral N° 1913 UGEL – Tocache, que resolvió dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 1876-2019 - UGEL – Tocache de fecha 08 de agosto del 2019.

El **Informe Legal N° 0096-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ** de fecha 01 de octubre del 2019, a través del cual recomienda declarar fundada, el recurso de reconsideración presentada la recurrente Judith Jackeline garay Panduro, en contra de la **Resolución Directoral N° 1913 UGEL – Tocache** de fecha 20 de agosto del 2019. Además de declarar la nulidad de la Resolución Directoral N° 1913-2019 UGEL-Tocache y reponer el procedimiento hasta antes de la emisión de la Resolución Directoral N° 1913-2019 UGEL-Tocache.

I. ANTECEDENTES:

1. Que, la **Centésima Vigésima Novena Disposición Complementaria Final** de la ley 30879 ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2019, ordenó el inicio del Procedimiento para el nombramiento del personal administrativo contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, que ocupan una plaza orgánica presupuestada por un periodo no menor de tres (3) años consecutivos o cuatro (4) años alternados (*en adelante procedimiento de nombramiento*).
2. Que, a fin de homologar el Procedimiento de Nombramiento entre las instituciones del estado, la Autoridad Nacional del Servicio Civil / SERVIR mediante resolución de presidencia ejecutiva N° 075/2019/SERVIR/PE de fecha 13 de junio del 2019 aprobó los lineamientos para el nombramiento de personal contrato por servicios personales en el sector público bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276.
3. Que, en cumplimiento de los dispositivos citados, la Dirección Regional de Educación de San Martín mediante Oficio Múltiple 136-2019-GRSM-DRE/DO-RR.HH remite al director de la UGEL – Tocache, el cronograma para el proceso de nombramiento de personal administrativo contratado al amparo del Decreto Legislativo 276. En mérito a ello el Director de la UGEL/ Tocache, mediante memorándum N° 176-2019-GRSM/DRE-UGEL T/D de fecha 26 de junio del 2019, autoriza a la Lic. Katerin Vanessa Sanchez Garcia dar cumplimiento al cronograma. Para tal efecto mediante memorándum N° 733-2019-GRSM/DRE_DO-OO-UE/JEF de fecha 05 de julio del 2019 el Jefe de Operaciones de la UGEL – Tocache, autoriza a la Lic. Katerin Vanessa Sanchez Garcia, la conformación del equipo para proceder con el proceso de nombramiento, designando al señor Jaramillo Aliaga Cira Guadalupe y Rosales Fernandez Hilda Luz.
4. Que, la comisión encabezada por la Lic. Katerin Vanessa Sanchez Garcia, inicio el procedimiento de nombramiento del personal conforme al cronograma propuesto por la Dirección Regional de Educación. Posteriormente en la fecha establecida la comisión publica lo resultados preliminares, dando cuenta de un total de 22 postulantes, de los cuales 16 fueron considerados aptos y 6 no. Una vez agotado la presentación de reclamos y de la absolución, se publicó los resultados finales con 26 postulantes, de los cuales 20 aprobaron el proceso de nombramiento y 6 no. Agregándose al resultado final, con la condición de aprobados, a las siguientes personas Alejandra Gallarado, Ruth Jhoana, Huachillo Campoverde, Segundo Adriano, Pisco Amasifun, María Isabel y Guzman Rengifo, Horacio, quienes no formaron parte de la lista de resultados preliminares.

5. Que, en vista de los resultados finales, la UGEL – Tocache, emite la Resolución Directoral de nombrando individualizado, a favor de cada una de los trabajadores que aprobaron el proceso de nombramiento, incluyendo a los 4 trabajadores que fueron incorporados en la etapa final del proceso.
6. Que, la observación anotada fue denunciada mediante escrito con número de ingreso 02354605, por la administrada Gloria Marín Aliaga, manifestando irregularidades en el proceso de nombramiento de los trabajadores sujeto al Decreto Legislativo 276°, demandado se inicie las investigaciones y se determine las responsabilidades. En ese orden mediante nota de coordinación N° 078-2019-GRSM, la dirección de la UGEL – Tocache, solicita opinión legal en torno al oficio N° 054-2019-GRSM-DRESM/UGEL -T/OCI la cual contiene el informe de alerta de control N° 002-2019 GRSM-DRE/UGEL-T/OCI, en el que plantea dos observaciones al proceso de nombramiento de los trabajadores sujeto al Decreto Legislativo 276°. La primera indicando que la oficina de recursos humanos, no se habría ceñido a la vigencia de las etapas contempladas dentro del cronograma para el proceso de nombramiento del personal administrativo (DL 276). Y la otra, que la oficina de recursos de humanos no estaría tomando en cuenta lo dispuesto en el numeral 3.2.2 del lineamiento para el nombramiento del personal DL 276, ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público.
7. Que, mediante Opinión Legal N° 83-2019 de fecha 20 de agosto del 2019, este despacho recomendó en aplicación del principio de control posterior, revisar los expedientes de los postulantes Garay Panduro, Judith Jackeline y Tello Vasquez, Jasmin Margarita, a fin de determinar si reúnen los requisitos contemplados en la norma técnica contenidas en la resolución de Presidencia Ejecutiva N° 075-2019-SERVIR/PE.
8. Que, en atención a la Opinión Legal, mediante Resolución Directoral N° 1913-2019 UGEL-Tocache de fecha 20 de agosto del 2019, se resuelve dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 001876 de fecha 08 de agosto del 2019 a través del cual se nombró la servidora Judith Jackeline Garay Panduro, como trabajador de servicio en la Institución Educativa N° 0430 "Simón Bolívar".
9. A la decisión tomada por la dirección, mediante escrito con ingreso de N° 02397243 de fecha 17 de septiembre del 2019, el señora Judith Jackeline Garay Panduro, formula recurso de reconsideración en contra de la Resolución Directoral N° 1913 UGEL – Tocache, que resolvió dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 1876-2019.

II. ANALISIS

1. Que, a través del Recurso de Reconsideración, se advierte que tanto el petitorio y los fundamentos invocan nulidad y no revocatoria del acto administrativo representado por la Resolución Directoral N° 1913 UGEL – Tocache. Al respecto el artículo 219° del TUO de la Ley 27444 aprobado mediante **Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante TUO de la ley 27444)**, establece que el recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En esa misma línea el segundo párrafo del artículo 11.2 del TUO de la Ley 27444 señala que la nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo. En tal sentido, al ser el recurso de reconsideración visto por la misma autoridad que dictó el acto, corresponde a la UGEL resolver el recurso de reconsideración, debiendo pronunciarse si la nulidad deducida es justa o no a derecho.
2. Que, teniendo en cuenta lo anterior, el derecho de contradicción se encuentra recogida en el artículo 120.1 de la ley 27444, que establece que frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Teniendo en cuenta ello, el recurso de reconsideración puede tener como pedido tanto la revocación, anulación o anulación del acto administrativo. En nuestro caso el pedido es de nulidad, para tal efecto resulta necesario determinar si el acto administrativo representado por la Resolución Directoral N° 1913 UGEL – Tocache, contiene algún vicio sancionable con nulidad, conforme el artículo 10 de la ley 27444, que describe taxativamente las causales de nulidad, debiendo el administrado al presentar su recurso invocar la causal de nulidad que vicia el acto jurídico. Sin embargo revisado a prima facie el escrito se advierte que el petitorio no detalla con claridad el presupuesto normativo por el que se invoca nulidad, solo hace referencia que la resolución Directoral N° 1913 UGEL – Tocache ha sido expedida en clara contravención a la ley, al debido procedimiento y debida motivación. Esta falta de claridad también se hace evidente en el fundamento sexto del escrito, que indica que la resolución impugnada incurre en nulidad, haciendo referencia al artículo 77° Constitución Política del Perú y genéricamente al DL 1440, sin embargo no precisa exactamente la contravención que incurre el acto administrativo a la Constitución o ley. En relación a la claridad del petitorio, el **Artículo 124° de la ley 27444**, regula los requisitos de los escritos, entre ellas la de tener una expresión concreta de lo pedido, los



fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho, requisito que no se cumple con el escrito presentado.

3. Para agravar lo mencionado, el recurrente en el fundamento quinto de su escrito, indica que los considerandos 2, 6, 7 y la parte resolutive de la Resolución Directoral N° 1913 UGEL – Tocache, contravienen la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 075-2019-SERVIR/PE que aprueba los "lineamientos para el nombramiento del personal contratado por servicios personales en el sector público bajo el resumen del derecho Legislativo N° 276, (...)" sin embargo no especifica la contravención, en la que incurre la resolución impugnada. Así mismo hace referencia que estos mismos considerando contravienen la Centésima Novena Disposición Complementaria Final de la ley 30879 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019. Revisado la citada disposición final, se advierte que este regula el nuevo monto de la Escala Base del Incentivo Único, disposición que resulta incongruente con lo resuelto en el acto administrativo impugnado, toda vez que no hay vinculación lógica normativa.
4. Solo el inciso 5.4 del fundamento quinto, el recurrente haciendo referencia que la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 075-2019-SERVIR/PE, hace precisión en relación al nombramiento de personal que solo se encuentran excluidos del nombramiento a los servidores señalados en el numeral 3.3. del lineamiento¹, invocando entre líneas no estar dentro de los supuestos de exclusión.
5. En relación a los argumentos, este despacho rescata lo mencionado en los fundamentos 6.3; 6.3.1; 6.3.3 a través del cual la recurrente señala cumplir con todos los requisitos establecidos en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 075-2019-SERVIR/PE, "**Presentar su solicitud de nombramiento, según Formato Solicitud – Declaración Jurada; Cumplir con los periodos de contratación establecidos en el numeral 3.2.2 del lineamiento; Cumplir con el perfil de cargo y los requisitos propios de la plaza orgánica en la que solicita ser nombrado**". Debiendo asumir, que la nulidad deducida se fundamenta en alguno de los aspectos citados, en el que la resolución incurrió, sin embargo insistiendo nuevamente, el recurrente no preciso la causal exacta que dé mérito a la nulidad. Sea el caso, resulta necesario analizar, de oficio la resolución impugnada, misma que se realizará en los siguientes considerandos.
6. Que, habiendo dado respuesta a los fundamentos del recurrente, resulta necesario analizar lo resuelto por la Resolución Directoral N° 1913 UGEL – Tocache. La resolución citada deja sin efecto la Resolución Directoral N° 001876 de fecha 08 de agosto del 2019 donde se nombra a la servidora Judith Jackeline Garay Panduro, como trabajador de servicio en la Institución Educativa N° 0430 "Simón Bolívar". La causal conforme se indica en la parte resolutive se debe a no haber reunido los requisitos, contemplados en la norma técnica contenidas en la resolución contemplados en la norma técnica contenidas en la resolución de Presidencia Ejecutiva N° 075-2019-SERVIR/PE.
7. Que, en vista de lo anterior, se procedió analizar los fundamentos que respaldan la decisión contenida en la Resolución Directoral N° 1913 UGEL – Tocache, sin embargo luego de escudriñar su contenido se advierte que la citada resolución muy aparte de no precisar el requisito o los requisitos que carece la servidora Judith Jackeline Garay Panduro para obtener el nombramiento en los términos del Decreto Legislativo 276, contiene una fundamentación que resulta incongruente con la decisión final, dado que el mismo se refiere al principio de preclusión y no sobre los requisitos que carece la servidora.
8. Cabe indicar que el artículo 6.1 del TUO de la Ley 27444, señala que la motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. Si bien, existe casos que en aplicación del Artículo 14° del TUO de la ley 27444, puede conservarse el acto mediante una enmienda, como por ejemplo cuando el acto este viciado por una motivación insuficiente o parcial, sin embargo cuando el acto tiene una fundamentación incongruente con lo resuelto, cabe únicamente su nulidad.
9. Advertido la nulidad, es necesario precisar su alcance, al respecto el Artículo 227.2 del TUO de la ley 27444 precisa que constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento

¹ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 075-2019-SERVIR/PE

3.3. personal no comprendido

1. Cargos Directivos de confianza
2. Personal contratado en Programas o Proyectos especiales, por la naturaleza temporal de los mismos
3. Personal Perteneciente a carreas o régimen especiales
4. Personal que realiza funciones de carácter temporal o accidental
5. Personal contratado bajo la modalidad de contratado administrativo de servicio u otras formas de contratación distintas a las establecidas por el decreto legislativo N° 276.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

en que el vicio se produjo. En el presente caso, no resulta posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, dado que no contamos con los elementos suficientes, entendiendo que para ello es necesario analizar si el recurrente reúne o no los requisitos para alcanzar el nombramiento en los términos del Decreto Legislativo 276 y de acuerdo a la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 075-2019-SERVIR/PE. Hecho que si es posible hacerlo al retrotraer el acto hasta antes de haberse producido el vicio, el cual es antes de haberse emitido la Resolución Directoral N° 1913 UGEL – Tocache.

10. Que, es preciso señalar que la emisión del acto jurídico recurrido se debe en esencia en virtud a la alerta de control N° 002-2019 GRSM-DRE/UGEL-T/OCI, expedido por el Órgano de Control Interno de la UGEL, en el que señalo que la oficina de recursos de humanos no estaría tomando en cuenta lo dispuesto en el numeral 3.2.2 de los lineamiento para el nombramiento del personal DL 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público. Es en merito a ello, que mediante la resolución Directoral N° 1913 UGEL – Tocache, que resolvió dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 1876-2019 - UGEL – Tocache de fecha 08 de agosto del 2019. Sin embargo conforme se indicó en la opinión legal N° 83-2019 de fecha 20 de agosto del 2019, los fundamentos que deberían esbozar la resolución Directoral N° 1913, tenían que sujetarse al ejercicio del Artículo 1.16. Del titulo preliminar del TUO de la ley 27444, que establece la aplicación de la fiscalización posterior del acto administrativo. Y esto es, reevaluar la documentación presentada por el administrado y volver a calificarla. No obstante al expedir el acto jurídico impugnado no se precisó en sus fundamentos las razones que respalden la decisión final, conteniendo por el contrario motivaciones incongruentes, lo cual amerita su nulidad.
11. Para finalizar, de acuerdo al dispositivo que regula el Recurso de Reconsideración, para su procedencia tiene que basarse en prueba nueva. Y estando que el petitorio de la reconsideración es nulidad, debemos de asumir lógicamente que los documentos que presentan como prueba nueva, deben de acreditar la nulidad de la resolución recurrida. En relación a ello tenemos que en el primer otrosí, el administrado ofrece como prueba nueva, un comunicado efectuado por el SERVIR y un Informe Técnico N 1094/2019/SERVIR/GPGSC. Revisado el comunicado en la dirección electrónica propuesta - <https://www.servir.gob.pe/comunicado-sobre-del-personal-administrativo-del-d-276/> - se advierte que es un simple comunicado, en relación al nombramiento del personal administrativo bajo el régimen del decreto Legislativo N 276, que si bien tiene correlación con el proceso de nombramiento, no obstante no contiene elementos que tengan por objeto acreditar la nulidad del acto administrativo recurrido. Así mismo revisado el Informe Técnico N 1094/2019/SERVIR/GPGSC, si bien hace referencia al procedimiento de nombramiento, no obstante su contenido tiene que ver con la absolución de una consulta en torno al requisito para ser nombrado, de estar sujeta a la condición de estar necesariamente prestando servicios al 01 de enero del 2019. Sin embargo en ninguno de sus considerandos o conclusiones, trata del caso que nos avoca, esto es, haber dejado sin efecto un acto administrativo sin la motivación suficiente.

En tal sentido de conformidad a las facultades conferidas por la ley de Reforma Magisterial, Ley 29944 y su reglamento este despacho **RESUELVE**.

DECLARAR fundada, el recurso de reconsideración presentada por la recurrente JUDITH JACKELINE GARAY PANDURO, en contra de la Resolución Directoral N 1913-2019 UGEL-Tocache de fecha 20 de agosto del 2019.

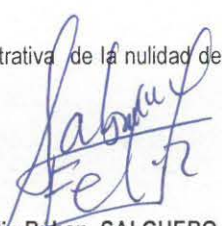
DECLARAR la nulidad de la Resolución Directoral N 1913-2019 UGEL-Tocache de fecha 20 de agosto del 2019, que deja sin efecto Resolución Directoral N° 1876-2019 - UGEL – Tocache de fecha 08 de agosto del 2019, por defectos en la motivación, al advertir grave incongruencia entre los fundamentos y lo resuelto.

REPONER el procedimiento hasta antes de la emisión de la Resolución Directoral N 1913-2019 UGEL-Tocache de fecha 20 de agosto del 2019.

DETERMINAR la responsabilidad administrativa de la nulidad deducida en los términos del artículo 12.3 del TUO de la ley 27444.

Atentamente.




Felix Ruben, SALGUERO CONTRERAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

Regístrese, comuníquese y cúmplase.